



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 27 Oktober 2006;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV RT. 037, Kelurahan Kasang Puduk, Kecamatan Kumpe Ulu, Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026;

Hal 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr. Alendra, SH, MH, CPLA, Dr. Agus Irawan, SH, MH, Teguh Yuwono, SH, Khusnul Ikhsana, SH, Tiara Gita Anugra, SH, M.Hafizh Hasbullah, SH, MH para Advokat pada Kantor LBH ARA yang beralamat di Kolonel Amir Hamzah Lrg. Kala Jengking, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKH-Pid.Sus/LBH-ARA/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 484/SK/Pid/2025/PN.Jmb, tanggal 29 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb tanggal 17 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb 17 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTA DIANA FITRI alias OKTA alias TATA alias UPIT Binti AMRIZAL, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang turut serta melakukan tindak pidana, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;

Hal 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo 5i type CPH 2773 warna merah nebula;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V2029 warna hitam;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa NURSIMA KURNIA Aaias NIA alias KAK NIA binti USMAN ADHAS;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, terdapat analisa yuridis yang perlu dipaparkan untuk melihat dengan jelas perkara a quo dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut kami paparkan analisa yuridis terkait perkara a quo.

Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, transfer, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, intimidasi, penyekapan, pemalsuan, penipuan, memukul kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat meskipun tiba dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia”

Pada tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur dan penjelasan analisa yuridis sebagai berikut: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SETIAP ORANG

Bahwa, yang dimaksud setiap orang pada unsur ini ialah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Subyek hukum dapat berupa Persoon atau Pribadi, dan Badan Hukum. Pada hal ini kta Diana Fitri Als Okta Als Tata Als Upti Binti Amrizal merupakan subyek hukum secara Pribadi /atau Persoon yang diakui oleh Hukum di Indonesia merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan dokumen sipil berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya.

Hal 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Unsur “setiap orang” dalam hukum pidana pada prinsipnya menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam konteks KUHP Nasional, unsur ini bersifat umum (algemeen), sehingga tidak mempersoalkan kualitas tertentu dari pelaku.

Namun demikian, dalam doktrin hukum pidana, khususnya menurut Simons, sekalipun setiap orang dapat menjadi subjek tindak pidana, tingkat pertanggungjawaban pidana tidaklah sama bagi setiap orang, melainkan harus dilihat dari peran, kontribusi, dan kesalahan individual (individual schuld). Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menegaskan bahwa hukum pidana modern menganut prinsip individualisasi pidana, yaitu setiap orang dipertanggungjawabkan sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing.

Dengan demikian, meskipun Terdakwa memenuhi unsur “setiap orang”, namun unsur ini tidak serta merta menempatkan Terdakwa sebagai pelaku utama, melainkan harus dianalisis lebih lanjut terkait kualitas perbuatannya. Dalam perkara a quo, posisi Terdakwa sebagai “setiap orang” harus dibaca dalam konteks keterlibatan yang terbatas, sehingga berimplikasi pada derajat kesalahan yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama.

YANG MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, TRANSFER, ATAU PENERIMAAN SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAAN, PENGGUNAAN KEKERASAAN, INTIMIDASI, PENYEKAPAN, PEMALSUAL, PENIPUAN, MEMUKUL KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT MESKIPUN TIBA DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG-ORANG TERSEBUT DIWILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa, unsur pada pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif, sehingga pemenuhan unsur tidak harus seluruhnya dan hanya membuktikan salah satu unsurnya.

Bahwa, dalam unsur tersebut terbagi dalam pelbagai unsur sebagai berikut:

UNSUR PERBUATAN

“Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Transfer, atau Penerimaan Seseorang”

Unsur ini merupakan inti dari perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang yang bersifat alternatif kumulatif, artinya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatan tersebut. Namun dalam doktrin hukum pidana,

Hal 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, penting untuk membedakan antara:

Pelaku yang menguasai seluruh rangkaian perbuatan (hoofddader)

Pelaku yang hanya berperan sebagian (deelnemer)

Dalam perkara a quo, jika dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa hanya melakukan pengantaran (pengangkutan terbatas). Sehingga Terdakwa Okta Diana Fitri dalam perkara a quo Tidak melakukan Perencanaan utama, Pengendalian proses dan Penempatan korban di lokasi eksploitasi. Jika merujuk pada pendapat ahli hukum. Andi Hamzah, dalam hukum pidana, tidak semua yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa dapat dipersamakan sebagai pelaku utama, karena harus dilihat apakah perbuatan tersebut memiliki signifikansi kausal (causal significance) terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks perkara a quo, tindakan Terdakwa Tidak termasuk dalam kualifikasi yang sifatnya menentukan (non-determinative act) dan tidak menjadi faktor utama terjadinya eksploitasi Sehingga unsur ini, meskipun secara formil dapat dianggap terpenuhi, namun secara materiil hanya menunjukkan keterlibatan parsial, yang berdampak pada penurunan tingkat kesalahan (schuldgraad).

UNSUR CARA/MODUS

“Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, intimidasi, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi imbalan/manfaat”

Bahwa, unsur ini merupakan unsur esensial dalam tindak pidana perdagangan orang, karena menunjukkan adanya cara-cara melawan hukum yang menekan kebebasan korban. Menurut doktrin yang disampaikan oleh Simons, unsur ini berkaitan dengan adanya paksaan atau manipulasi kehendak korban. Selain itu, menurut Moeljatno tindakan yang dilakukan pelaku harus ada “keadaan yang meniadakan kebebasan memilih”. Akan tetapi, dalam fakta persidangan perkara a quo, terdapat fakta bahwa:

Tidak ada ancaman kekerasan oleh Terdakwa

Tidak ada pengekangan atau penguasaan oleh Terdakwa

Tidak ada penipuan aktif dari Terdakwa

Bahwa, dalam perkara a quo pihak korban justru Menghubungi terlebih dahulu dan menyatakan kesediaan dirinya secara sadar dan tanpa tekanan apapun. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa, unsur cara (means element) tidak dilakukan oleh Terdakwa Okta Diana Fitri secara langsung, dan bahkan tidak terbukti adanya peran aktif Terdakwa dalam menciptakan kondisi eksploitasi.

Hal 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Bahwa, apabila pada perkara a quo terdapat unsur “memberi manfaat”, maka hal tersebut lebih dominan dilakukan oleh pihak lain saksi NIA als Kak Nia dan Danil als Koko, dan bukan dilakukan oleh Terdakwa sebagai aktor utama. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi secara sempurna terhadap Terdakwa, atau paling jauh hanya terpenuhi secara tidak langsung (indirect involvement), yang menurut doktrin Pompe harus berdampak pada pengurangan pertanggungjawaban pidana.

UNSUR TUJUAN

“Untuk tujuan mengeksploitasi”

Bahwa, unsur tujuan (mens rea khusus) merupakan unsur yang paling menentukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Menurut Andi Hamzah, unsur “tujuan” dalam tindak pidana harus dibuktikan adanya kesengajaan yang terarah (opzet als oogmerk), yaitu kehendak yang secara sadar ditujukan untuk mencapai akibat tertentu.

Bahwa, dalam perkara a quo Terdakwa Okta Diana Fitri tidak terbukti memiliki rencana untuk mengeksploitasi korban. Pada tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Okta Diana Fitri, TPPO memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi. Akan tetapi, dalam perkara a quo, terdakwa Okta Diana Fitri tidak mengatur transaksi, menentukan harga, dan tidak mengendalikan korban di lokasi eksploitasi.

Bahwa, dalam perkara a quo, tujuan eksploitasi justru dimiliki oleh saksi NIA als Kak Nia dan DANIL alias KOKO. Dengan demikian, mens rea eksploitasi tidak melekat kuat pada diri Terdakwa Okta Diana Fitri. Dalam hal ini, Terdakwa Okta Diana Fitri hanya berada pada level mengetahui (dolus eventualis paling rendah) dan/atau bahkan sekadar mengikuti alur tindak pidana. Bahwa, Menurut Moeljatno, apabila kesengajaan tidak terbukti secara kuat, maka “pertanggungjawaban pidana harus diturunkan sesuai tingkat kesalahan yang nyata”

TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pihak yang “turut serta melakukan” tindak pidana, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai medepleger, yakni suatu bentuk penyertaan dimana seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama orang lain, namun tidak harus memiliki peran dominan sebagai pelaku utama. Menurut Simons, turut serta mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking), namun tidak selalu menghendaki adanya penguasaan penuh atas jalannya tindak pidana tersebut.

Hal 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Bahwa dalam perkembangan doktrin, sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, pembeda utama antara pelaku utama dan turut serta terletak pada ada atau tidaknya penguasaan atas delik (*heerschappij over het delict*). Pelaku utama adalah pihak yang mengendalikan jalannya perbuatan pidana secara keseluruhan, sedangkan turut serta adalah pihak yang hanya berkontribusi dalam batas tertentu tanpa memiliki kendali atas bagaimana dan sejauh mana tindak pidana tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan unsur turut serta justru menegaskan adanya diferensiasi peran yang harus diakui dalam pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, fakta persidangan secara terang menunjukkan bahwa Terdakwa OKTA DIANA FITRI tidak memiliki penguasaan atas jalannya tindak pidana perdagangan orang yang didakwakan. Terdakwa tidak mengatur keberangkatan korban ke Batam, tidak menentukan pihak yang akan mengeksploitasi korban, tidak mengendalikan transaksi, serta tidak berada di lokasi saat terjadinya perbuatan eksploitasi seksual. Seluruh rangkaian utama peristiwa justru berada dalam kendali saksi NIA dan DANIL alias KOKO, sehingga secara yuridis jelas bahwa Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaku utama.

Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebatas menghubungkan dan mengantarkan korban, yang secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki signifikansi dominan terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan Moeljatno, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama apabila memiliki peran yang menentukan dalam rangkaian sebab-akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, peran Terdakwa yang terbatas tersebut lebih tepat dipandang sebagai kontribusi tambahan yang bersifat marginal.

Bahwa lebih lanjut, meskipun secara faktual terdapat keterlibatan Terdakwa dalam rangkaian peristiwa, namun tidak terdapat bukti adanya kesengajaan bersama dalam arti yang kuat (*gezamenlijke opzet*). Terdakwa tidak terbukti memiliki tujuan eksploitasi, tidak memiliki rencana bersama dengan pelaku utama, serta tidak menikmati hasil utama dari kejahatan tersebut. Dalam perspektif Andi Hamzah, kondisi demikian menunjukkan bahwa Terdakwa hanya berada pada posisi “peserta pinggiran” (*peripheral participant*), yang tingkat kesalahannya secara inheren lebih rendah dibandingkan pelaku utama.

Bahwa dengan demikian, penerapan Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Terdakwa menjadi lebih tepat secara yuridis, karena mencerminkan posisi Terdakwa sebagai pihak yang turut serta tanpa

Hal 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



penguasaan terhadap delik. Konsekuensi logis dari kualifikasi tersebut adalah bahwa tingkat kesalahan (schuld) Terdakwa harus dinilai lebih ringan, sehingga pidana yang dijatuhkan pun harus disesuaikan secara proporsional dengan peran dan kontribusi yang sesungguhnya.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, jelas bahwa Terdakwa OKTA DIANA FITRI lebih tepat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, sehingga penjatuhan pidana yang berat sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah tidak tepat, tidak proporsional, dan tidak mencerminkan keadilan substantif.

Bahwa, proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim yang memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa. hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "Criminal Law" yang menjelaskan "bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa". Hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" dengan menerangkan "orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".

Bahwa, berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak ingin mengaburkan pandangan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan

Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian analisis yuridis terhadap unsur-unsur Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 huruf c KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, maka menjadi terang dan tidak terbantahkan bahwa keterlibatan Terdakwa OKTA DIANA FITRI tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaku utama (dader), melainkan hanya sebagai pihak yang turut serta

Hal 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



(medepleger) dengan tingkat kesalahan yang lebih ringan.

Bahwa, dari aspek perbuatan, Terdakwa tidak melakukan keseluruhan rangkaian tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1) KUHP, melainkan hanya terlibat secara terbatas dalam bentuk penghubung dan pengantaran, tanpa memiliki peran dalam perencanaan, pengendalian, maupun pelaksanaan inti dari tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat dominan dan tidak menjadi faktor penentu terjadinya eksploitasi, sehingga secara doktrinal tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama.

Bahwa, dari aspek cara (means), tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, ataupun bentuk paksaan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana perdagangan orang. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa interaksi antara korban dan Terdakwa terjadi dalam kondisi tanpa tekanan langsung dari Terdakwa, sehingga unsur esensial tersebut tidak terpenuhi secara sempurna pada diri Terdakwa.

Bahwa, dari aspek tujuan (mens rea), tidak terbukti adanya kehendak yang terarah dari Terdakwa untuk melakukan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam norma hukum, melainkan tujuan tersebut justru berada dalam penguasaan pihak lain yang secara nyata mengendalikan jalannya peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan Terdakwa, jika pun ada, berada pada tingkat yang paling rendah dan tidak memenuhi standar kesengajaan sebagai pelaku utama.

Bahwa, selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c KUHP, maka seluruh fakta tersebut justru mengarah pada terpenuhinya unsur "turut serta", dimana Terdakwa hanya memiliki kontribusi terbatas tanpa penguasaan atas delik (heerschappij over het delict), tidak memiliki peran dominan, serta tidak menikmati hasil utama dari tindak pidana. Dengan demikian, posisi Terdakwa secara yuridis adalah sebagai peserta dalam arti terbatas, bukan sebagai pelaku utama.

Bahwa, dengan memperhatikan doktrin Simons, Pompe, Moeljatno, dan Andi Hamzah, serta prinsip fundamental hukum pidana mengenai individualisasi pidana dan proporsionalitas, maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban pidana Terdakwa ditempatkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang sesungguhnya, yaitu sebagai pihak yang turut serta dengan derajat kesalahan yang lebih ringan.

Bahwa, oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai pelaku utama sebagaimana tuntutan Penuntut Umum adalah tidak tepat, tidak

Hal 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional, dan bertentangan dengan asas keadilan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dan beralasan hukum untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 20 huruf c KUHP, dengan konsekuensi penjatuhan pidana yang lebih ringan dan berkeadilan.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Okta Diana Fitri Als Okta Als Tata Als Upti Binti Amrizal pada perkara 637/Pid.Sus/2026/PN.Jmb untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa, apabila dinilai terbukti, lebih tepat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
3. Menetapkan bahwa tingkat kesalahan (schuld) Terdakwa adalah rendah, karena tidak memiliki peran dominan, tidak menguasai jalannya tindak pidana, serta tidak memiliki tujuan utama eksploitasi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa kooperatif dan tidak menyulitkan pada saat proses hukum baik tingkat penyidikan maupun pemeriksaan pengadilan;
 - Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
 - Terdakwa tidak tahu dan tidak mengetahui jika perbuatannya melanggar undang-undang yang berlaku;
 - Peran Terdakwa sangat terbatas;
 - Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan secara signifikan;
 - Terdakwa bukan pelaku utama pada tindak pidana yang didakwakan;
 - tidak adanya penguasaan atas tindak pidana oleh terdakwa (heerschappij over het delict);
 - tidak terbuktinya kesengajaan yang terarah untuk eksploitasi oleh terdakwa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Hal 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami membaca dan mencermati isi dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terdakwa sendiri maka kami menyampaikan jawaban, tanggapan dan bantahan sebagaimana yang akan diuraikan.

Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, maupun terdakwa sendiri ada beberapa materi-materi pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang perlu kami tanggapi dalam jawaban / tanggapan yakni sebagai berikut :

A. *Bahwa berdasarkan fakta persidangan penasehat hukum terdakwa membahas :*

a) *Keterangan saks-saksi yaitu :*

1. *Saksi Ana Tartila Binti Mansuri*
2. *Saksi Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal*
3. *Saksi Parilawati Binti R Syarif (Alm)*
4. *Saksi Sri Oktaviyani Binti Suparto (Alm)*
5. *Saksi Nursima Kurnia Als. Nia Als. Kak NiaBinti Usman Adhas*

b) *Keterangan terdakwa : OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL*

c) *Keterangan saksi meringankan (A DE CHARGE) yaitu :*

1. *Saksi Cahaya Mailisa*
2. *Saksi Meilisa*

Tanggapan Penuntut Umum :

Mengenai pembelaan tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak akan menanggapi , keterangan saksi-saksi, saksi Mahkota , saksi yang meringankan dan keterangan terdakwa dikarena sudah jelas dan cermat dituangkan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu lagi kami Penuntut Umum tanggapi

B. *Alasan Meringankan bagi terdakwa*

Tanggapan Penuntut Umum :

Hal 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Mengenai pembelaan tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak akan menanggapi, hal yang meringankan terdakwa dikarenakan didalam tuntutan Penuntut Umum sudah tertuang dengan jelas sehingga tidak perlu lagi kami Penuntut Umum tanggapi

C. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terdapat Analisa Yuridis yang perlu dipaparkan untuk melihat dengan jelas perkara a quo dan bagaimana penyelesaiannya berikut kami paparkan Analisa yuridis terkait perkara a quo

Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan unsur sebagai berikut setiap orang turut serta melakukan tindak pidana, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia

*Bahwa penerapan pasal 20 huruf C UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terhadap terdakwa menjadi lebih tepat secara yuridis karena mencerminkan posisi terdakwa sebagai pihak yang turut serta tanpa penguasaan terhadap delik .konsekwensi logis dari kualifikasi tersebut Adalah bahwa Tingkat kesalahan yang dijatuhkan pun harus disesuaikan secara proporsional dengan peran dan kontribusi yang sesungguhnya Bahwa oleh karena itu berdasarkan keseluruhan analisis tersebut diatas , jelas bahwa terdakwa **OKTA DIANA FITRI AIs. OKTA AIs. TATA AIs. UPIT Binti AMRIZAL** lebih tepat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana dengan Tingkat kesalahan yang lebih rendah sehingga penjatuhkan pidana yang berat sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah tidak tepat , tidak proporsional dan tidak mencerminkan keadilan substantif*



Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa keberatan Penasehat hukum Terdakwa mengenai analisa hukum terhadap unsur-unsur Pasal dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak akan kami tanggapi dikarenakan mengenai Analisis Yuridis terhadap unsur-unsur pasal surat dakwaan telah kami uraikan secara jelas, cermat dan lengkap disertai fakta hukum dan alat bukti yang ada dipersidangan dimana telah memenuhi **ketentuan Pasal 235 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP** dan kami berpendapat Terdakwa **OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL** tersebut dengan pidana penjara selama “**10 (sepuluh) tahun**”

Oleh karena itu kiranya seluruh keberatan dalam Pledoi / Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa agar ditolak.

Sebelum kami mengakhiri tanggapan atas pembelaan pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum, kami sampaikan sekali lagi bahwa tanggapan kami selaku Penuntut Umum hanya menanggapi dalil-dalil pembelaan yang bersifat yuridis. Adapun pembelaan yang menurut kami sifatnya berupa asumsi/praduga atau pandangan, kami tanggapi seperlunya.

Bahwa keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu alat bukti keterangan saksi, surat, barang bukti dan petunjuk yang telah kami sampaikan sebagaimana Tuntutan perkara *a quo* bukanlah konstruksi imajinasi untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa karena tidak ada kepentingan dan dendam Penuntut Umum kepada Terdakwa. Apa yang dilakukan Penuntut Umum semata-mata adalah sikap profesional dalam membuktikan perbuatan meteriil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kami sangat memahami pembelaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum mengingat posisi Tim Penasihat Hukum yang harus melakukan pembelaan kepentingan hukum kliennya. Bagi kami selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penuntutan selalu dilakukan mendekati seobyektif mungkin, termasuk ketika menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan dibuat dengan mengacu pada fakta-fakta materiil yang ada pada proses penyidikan maupun diperoleh selama proses persidangan;

Berdasarkan seluruh jawaban kami yang merupakan bantahan/tanggapan atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukumnya yang telah diuraikan maka

Hal 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyatakan **menolak seluruh pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kami menyatakan **tetap pada tuntutan pidana** yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2026;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/JBI/12/2025 tanggal 11 Desember 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal bersama-sama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia Binti Usman Adhas pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 bertempat di Jl. Cemara III RT. 25 No. 42 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak korban Nazwa Nabilla Saputri binti Afrizal (Alm) berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6827/DKPS/2010 tanggal 05 Agustus 2010, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juni 2025 Terdakwa datang ke rumah anak korban Nazwa Nabilla Saputri yang beralamat Lorong SMPN 8 RT. 015 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menagih hutang kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak memiliki uang, saat itu Terdakwa dengan perasaan kesal mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE", "JUAL BAE KEPERWANAN KAU DAPAT Rp. 30 JUTA, IKUT AKU" dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan "DAK LAH KAK", lalu Terdakwa mengatakan lagi "KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN

Hal 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESAK DAPETNYA”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2025 ketika anak korban Nazwa Nabilla Saputri dalam keadaan bertengkar dengan ibunya yang bernama saksi Ana Tartila Binti Mansuri, menghubungi Terdakwa lewat Chat Instagram mengatakan “KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK”, dan Terdakwa menjawab “MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA”, lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK” dan Terdakwa berkata “TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM” lalu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS”, kemudian Terdakwa menjawab kembali mengatakan “OK NANTI AKU KABARI”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menawarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk dijadikan sebagai jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang kepada para tamu yang membutuhkan mengatakan “KAK ADA YANG MAU NI KAK” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bertanya kepada Terdakwa mengatakan “MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN”, setelah mendengar perkataan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Terdakwa langsung menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri bertanya mengatakan “KAU MASIH PERAWAN YA WA”, saat itu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “MASIH KAK”, tetapi Terdakwa menegaskan kembali mengatakan “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO”, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU”;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari anak korban Nazwa Nabilla Saputri, Terdakwa langsung menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO” dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas langsung menghubungi Danil alias Koko yang sebelumnya pernah meminta saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mencari seorang perempuan yang masih perawan mengatakan “TERNYATA MASIH

Hal 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



ADA DIDUNIA INI YANG PERAWAN” dan Danil alias Koko tanya kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “YANG BENAR KAU, UMUR BERAPA” lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab mengatakan “DIO KELAS 3 SMA BOS”, dan Danil alias Koko bertanya kembali kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “BENAR DAK TU MASIH PERAWAN” saat itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “DAK TAU LAH AKU”, lalu Danil alias Koko menjawab kembali “COBA KAU CEK LAH”, “KE RUMAH SAKITLAH ATAU KE BIDAN”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menjemput anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan membawanya ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi untuk mengecek keperawanan, karena saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas ragu akhirnya saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas membawa Terdakwa bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh bidan dan ternyata anak korban Nazwa Nabilla Saputri memang masih perawan, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas;
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian dari bidan bahwa anak korban Nazwa masih perawan, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas langsung menghubungi Danil alias Koko mengatakan “INI KATA BIDAN MASIH PERAWAN BOS”, lalu Danil alias Koko menjawab “BENAR DAK” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab lagi mengatakan “INI SUDAH BIDAN LANGSUNG YANG NGOMONG”, kemudian Danil alias Koko mengatakan “YA UDAH KAU CEK LAH TIKET YANG LANGSUNG KE BATAM”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberi informasi kepada Danil alias Koko bahwa ada penerbangan hari Minggu dan 1 hari sebelum berangkat Danil alias Koko mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk membeli tiket pesawat dan membayar Hotel di Batam;

Hal 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengantarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk berangkat ke Batam dan sampai di rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Terdakwa disuruh pulang oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, kemudian sekira pukul 13.30 WIB. saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama anak korban Nazwa dan Pendi pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke Kota Batam dan sekira pukul 16.00 WIB. terbang menggunakan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB. sampai di Kota Batam langsung menuju ke Hotel Zia, tidak berapa lama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas dihubungi oleh Danil alias Koko mengatakan "SUDAH SAMPAI MANA" dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab "BARU SAMPAI HOTEL", lalu Danil alias Koko mengatakan "KABARI AKU KAMAR NOMOR BERAPA", setelah mendapatkan nomor kamar saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim foto kartu kamar kepada Danil alias Koko, lalu Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan "JEMPUT AKU DI BASEMENT", kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas turun menjemput Danil alias Koko dan memberikan kartu kamar yang di dalam kamar sudah ada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, tetapi sebelum, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri mandi sambil mengatakan kepada anak korban Nazwa "DEK, KAGEK KOKO ITU DATANG, INI KAKAK MAU KASIH KARTU KAMAR KE KOKO", "KAKAK NINGGALIN HP, KAGEK KALAU KOKO NELPON BUKAIN PINTU", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "IYO LAH KAK", tidak lama Danil alias Koko yang di maksud oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Danil alias Koko membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri hingga bugil (telanjang) dan Danil alias Koko membuka bajunya, lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah selesai anak korban Nazwa Nabilla Saputri disuruh Danil alias Koko untuk bilas dan Danil alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada anak

Hal 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nazwa “KAU NGAPOIN BAE”, dijawab anak korban Nazwa mengatakan “BANYAK TANYO-TANYO DAN NYURUH SAYA BUKU BAJU”, kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk minum obat dan makan, setelah itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Fendy bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi menuju ke Hotel Aston di Kota Batam;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. Danil alias Koko kembali menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “NIA, ANAK ITU SUDAH BANGUN BELOM, AKU MAU KESANA”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “BELUM BANGUN BOS”, kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas ke pergi kamar anak korban Nazwa dan memberitahukan bahwa Danil alias Koko mau datang dengan mengatakan “MANDILAH”, tidak berapa lama Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk turun mengantar kartu kamar, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberikan kartu kamar kepada Danil alias Koko dan Danil alias Koko langsung menuju kamar saksi Nazwa Nabilla Saputri dan Danil alias Koko langsung membuka pakaian saksi Nazwa Nabilla Saputri kemudian Danil alias Koko membuka pakaiannya lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah kurang lebih satu jam, Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberitahukan jika Danil alias Koko sudah pulang;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB. Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “NIA AKU DAK KESITU LAGI”, dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “BOLEH DAK AKU BALEK BESOK” dan dijawab oleh Danil alias Koko “KAU CEK LAH TIKET BALEK BESOK”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberi tahukan harga tiket dan Danil alias Koko menjawab mengatakan “KAU TOTALIN SEMUA DUIT TIKET NANTI AKU KIRIM SEKALIAN DUIT UNTUK NAZWA” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “OKE BOS”, kemudian Danil alias Koko mentransfer uang ke rekening saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan

Hal 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas gunakan untuk tiket balik ke Jambi, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama Fendi dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi jalan-jalan dan membelikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.600.000 dan baju menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh Danil alias Koko;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB. saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama Fendy dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang naik pesawat dari Kota Batam menuju Kota Jambi dan setelah sampai di Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai, setelah itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "TELPONLAH OKTA SURUH DIJEMPUT", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi Terdakwa minta dijemput, pada saat itu juga saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirimkan uang dari Danil alias Koko ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga melalui aplikasi DANA kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri;
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KAU KERUMAH PUTRA LAH, BIAR AKU BELIKAN TESPEK SAMO NANAS BIAK KAU DAK HAMIL", dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DAK BISO KAK, KAMI DIRUMAH KAMI", sejak saat itu saksi anak tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB. anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan "KAK SISA YANG KAKAK BILANG KEMARIN MANO" dan dibalas oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 mengatakan "KIRIM NOMOR DANA ADEK", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri memberikan Nomor DANA kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, setelah itu Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Hal 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



ribu rupiah) ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah dari Batam saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas kembali mendapat transfer dari Danil alias Koko sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas jasa nya membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Batam bertemu Danil alias Koko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB. saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri datang kerumah saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) di Perumahan Azurra 1 Blok C RT. 25 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Ana Tartila bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "Wa perginyo kemano, duitnyo dari siapa, hp nyo dari mano", namun saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri hanya diam saja, kemudian saksi ana tartila berkata kepada saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) "coba bawa masuk ke kamar Nazwa nyo", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masuk ke dalam kamar, dan bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebanyak 2 kali mengatakan "jawab jujur dapat hp dari mano nak" namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tetap diam dan tidak mau menjawab, lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) mengatakan "jawablah nak, oma tidak marah", mendengar hal tersebut anak korban Nazwa Nabilla Saputri bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas dan saksi Parilawati binti R. Syarif (alm) bertanya lagi mengatakan "kenal nia dari mano nak", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "dari okta", lalu saksi Parilawati binti R. Syarif (alm) bertanya kembali kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "kenal okta dari mano", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "dari ig" selanjutnya saksi Parilawati binti R. Syarif (alm) menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk membuka ig tersebut, namun setelah di cek akun ig nya okta sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi parilawati binti r. syarif (alm) dan anak korban nazwa nabilla saputri keluar kamar menemui saksi ana tartila, kemudian saksi parilawati binti r. syarif

Hal 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



(alm) berkata kepada saksi ana tartila mengatakan “na dak usah marah-marah, ini dio sudah ngomong, di jual dengan nia kenalannyo melalui okta”, setelah mendengar cerita tersebut saksi ana tartila merasa shok dan pulang, kemudian melaporkan hal penjualan anak nya ke polda jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal bersama-sama saksi Nursima Kurnia Alias Nia Alias Kak Nia Binti Usman Adhas pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 bertempat di Jl. Cemara III RT. 25 No. 42 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambiatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau sexual terhadap anak Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal (Alm) berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6827/DKPS/2010 tanggal 05 Agustus 2010, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juni 2025 Terdakwa datang ke rumah anak korban Nazwa Nabilla Saputri yang beralamat Lorong SMPN 8 RT. 015 Desa Kasang Puduk Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menagih hutang kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak memiliki uang, saat itu Terdakwa dengan perasaan kesal mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE”, ”JUAL BAE KEPERWANAN KAU DAPAT Rp. 30 JUTA, IKUT AKU” dan anak korban NAZWA NABILLA SAPUTRI menjawab mengatakan “DAK LAH KAK”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2025 ketika anak korban Nazwa Nabilla Saputri dalam keadaan bertengkar dengan ibunya yang bernama saksi Ana Tartila Binti Mansuri dan menghubungi Terdakwa lewat Chat Instagram mengatakan “KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO

Hal 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



MASIH AKU MAU KAK”, dan Terdakwa menjawab “MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA”, lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK” dan Terdakwa berkata “TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM” lalu dijawab anak korban NAZWA NABILLA SAPUTRI mengatakan “IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS”, kemudian Terdakwa menjawab kembali mengatakan “OK NANTI AKU KABARI”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menawarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk dijadikan sebagai jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang kepada para tamu yang membutuhkan mengatakan “KAK ADA YANG MAU NI KAK” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bertanya kepada Terdakwa mengatakan “MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN”, setelah mendengar perkataan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Terdakwa langsung menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri bertanya mengatakan “KAU MASIH PERAWAN YA WA”, saat itu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “MASIH KAK”, tetapi Terdakwa menegaskan kembali mengatakan “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO”, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU”;

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari anak korban Nazwa Nabilla Saputri, Terdakwa langsung menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO” dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas langsung menghubungi Danil alias Koko yang sebelumnya pernah meminta saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mencari seorang perempuan yang masih perawan mengatakan “TERNYATA MASIH ADA DIDUNIA INI YANG PERAWAN” dan Danil alias Koko tanya kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “YANG BENAR KAU, UMUR BERAPA” lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab mengatakan “DIO KELAS 3 SMA BOS”, dan Danil alias Koko bertanya kembali kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “BENAR DAK TU

Hal 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



MASIH PERAWAN” saat itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “DAK TAU LAH AKU”, lalu Danil alias Koko menjawab kembali “COBA KAU CEK LAH”, “KE RUMAH SAKITLAH ATAU KE BIDAN”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Terdakwa langsung menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri bertanya mengatakan “KAU MASIH PERAWAN YA WA”, saat itu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “MASIH KAK”, tetapi Terdakwa menegaskan kembali mengatakan “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO”;
- Bahwa selang beberapa hari, anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi Terdakwa mengatakan “JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH”, mendengar hal tersebut Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab mengatakan “JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK”, setelah itu Terdakwa langsung mengabari anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH” dan dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri “IYO”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menjemput anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan membawanya ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi untuk mengecek keperawanan, karena saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas ragu akhirnya saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas membawa Terdakwa bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh bidan dan ternyata anak korban Nazwa Nabilla Saputri memang masih perawan, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas;

Hal 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kepastian dari bidan bahwa anak korban Nazwa masih perawan, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas langsung menghubungi Danil alias Koko mengatakan “INI KATA BIDAN MASIH PERAWAN BOS”, lalu Danil alias Koko menjawab “BENAR DAK” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab lagi mengatakan “INI SUDAH BIDAN LANGSUNG YANG NGOMONG”, kemudian Danil alias Koko mengatakan “YA UDAH KAU CEK LAH TIKET YANG LANGSUNG KE BATAM”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberi informasi kepada Danil alias Koko bahwa ada penerbangan hari Minggu dan 1 hari sebelum berangkat Danil alias Koko mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk membeli tiket pesawat dan membayar Hotel di Batam;
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa mengantarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk berangkat ke Batam dan sampai di rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Terdakwa disuruh pulang oleh Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, kemudian sekira pukul 13.30 WIB. saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama anak korban Nazwa dan Pendi pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke kota Batam dan sekira pukul 16.00 WIB. terbang menggunakan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB. sampai di Kota Batam langsung menuju ke hotel zia, tidak berapa lama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas dihubungi oleh Danil alias Koko mengatakan “sudah sampai mana” dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “baru sampai hotel”, lalu Danil alias Koko mengatakan “kabari aku kamar nomor berapa”, setelah mendapatkan nomor kamar saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim foto kartu kamar kepada Danil alias Koko, lalu Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “jemput aku di basement”, kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas turun menjemput Danil alias Koko dan memberikan kartu kamar yang di dalam kamar sudah ada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, tetapi sebelum, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri mandi sambil mengatakan kepada anak

Hal 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



korban Nazwa “dek, kagek koko itu datang, ini kakak mau kasih kartu kamar ke koko”, “kakak ninggalin hp, kagek kalau koko nelson bukain pintu”, lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab “iyo lah kak”, tidak lama Danil alias Koko yang di maksud oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Danil alias Koko membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri hingga bugil (telanjang) dan Danil alias Koko membuka bajunya, lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah selesai anak korban Nazwa Nabilla Saputri disuruh Danil alias Koko untuk bilas dan Danil alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada anak korban Nazwa “kau ngapoin bae”, dijawab anak korban Nazwa mengatakan “banyak tanyo-tanyo dan nyuruh saya buku baju”, kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk minum obat dan makan, setelah itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, Fendy bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi menuju ke hotel aston di Kota Batam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. Danil alias Koko kembali menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan “NIA, ANAK ITU SUDAH BANGUN BELOM, AKU MAU KESANA”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab “BELUM BANGUN BOS”, kemudian saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas ke pergi kamar anak korban Nazwa dan memberitahukan bahwa Danil alias Koko mau datang dengan mengatakan “MANDILAH”, tidak berapa lama Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas untuk turun mengantar kartu kamar, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberikan kartu kamar kepada Danil alias Koko dan Danil alias Koko langsung menuju kamar saksi Nazwa Nabilla Saputri dan Danil alias Koko langsung membuka pakaian saksi Nazwa Nabilla Saputri kemudian Danil alias Koko membuka pakaiannya lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah kurang lebih satu jam, Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberitahukan jika Danil alias Koko sudah pulang;

Hal 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB. Danil alias Koko menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan "NIA AKU DAK KESITU LAGI", dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab "BOLEH DAK AKU BALEK BESOK" dan dijawab oleh Danil alias Koko "KAU CEK LAH TIKET BALEK BESOK", lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas memberi tahukan harga tiket dan Danil alias Koko menjawab mengatakan "KAU TOTALIN SEMUA DUIT TIKET NANTI AKU KIRIM SEKALIAN DUIT UNTUK NAZWA" dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas menjawab "OKE BOS", kemudian Danil alias Koko mentransfer uang ke rekening saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas sebesar Rp. 8.000.000,- dan sebesar Rp. 3.000.000,- saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas gunakan untuk tiket balik ke Jambi, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama FENDI dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi jalan-jalan dan membelikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.600.000,- dan baju menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh Danil alias Koko;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB. saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama Fendy dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang naik pesawat dari Kota Batam menuju Kota Jambi dan setelah sampai di Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai, setelah itu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "TELPONLAH OKTA SURUH DIJEMPUT", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi Terdakwa minta dijemput, pada saat itu juga saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirimkan uang dari Danil alias Koko ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebesar Rp1.500.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-, juga melalui aplikasi DANA kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-, atas jasa Terdakwa membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri;
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KAU KERUMAH PUTRA LAH, BIAR AKU BELIKAN TESPEK SAMO NANAS BIAK KAU DAK HAMIL", dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DAK BISO KAK, KAMI DIRUMAH KAMI",

Hal 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



- sejak saat itu saksi anak tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB. anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengatakan "KAK SISA YANG KAKAK BILANG KEMARIN MANO" dan dibalas oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 mengatakan "KIRIM NOMOR DANA ADEK", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri memberikan Nomor DANA kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas, setelah itu Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp. 50.000,- ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp. 150.000,- dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas mengirim uang sebesar Rp. 200.000,-
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah dari Batam saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas kembali mendapat transfer dari Danil alias Koko sebesar Rp. 2.000.000,- atas jasa nya membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Batam bertemu Danil alias Koko;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB. saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri datang kerumah saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) di Perumahan Azurra 1 Blok C 5 RT. 25 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Ana Tartila bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "WA PERGINYO KEMANO, DUITNYO DARI SIAPO, HP NYO DARI MANO", namun saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri hanya diam saja, kemudian saksi Ana Tartila berkata kepada saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) "COBA BAWA MASUK KE KAMAR NAZWA NYO", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masuk ke dalam kamar, dan bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebanyak 2 kali mengatakan "JAWAB JUJUR DAPAT HP DARI MANO NAK" namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tetap diam dan tidak mau menjawab, lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) mengatakan "JAWABLAH NAK, OMA TIDAK MARAH", mendengar hal tersebut anak korban Nazwa Nabilla Saputri bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh saksi Nia Alias Kak Nia dan saksi Parilawati Binti R. Syarif

Hal 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



(Alm) bertanya lagi mengatakan “KENAL NIA DARI MANO NAK”, kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab “DARI OKTA”, lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) bertanya kembali kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “KENAL OKTA DARI MANO”, kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab “DARI IG” selanjutnya saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk membuka IG tersebut, namun setelah di cek akun IG nya OKTA sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri keluar kamar menemui saksi Ana Tartila, kemudian saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) berkata kepada saksi Ana Tartila mengatakan “NA DAK USAH MARAH-MARAH, INI DIO SUDAH NGOMONG, DI JUAL DENGAN NIA KENALANNYO MELALUI OKTA”, setelah mendengar cerita tersebut saksi Ana Tartila merasa shok dan pulang, kemudian melaporkan hal penjualan anak nya ke Polda Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokat Terdakwa telah mengajukan Perlawanan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 29 Januari 2026 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan dari Terdakwa OKTA DIANA FITRI Alias OKTA Alias TATA Alias UPIT Binti AMRIZAL tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Ana Tartila binti Mansuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban yang bernama Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal (Alm) masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi dan anak korban sempat cekcok dan tanpa sepengetahuan saksi oleh Terdakwa bersama-sama sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak anak korban pergi ke bidan di daerah Kasang;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi kepada saksi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 anak korban dibawa pergi bersama Terdakwa ke rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman laki-laki sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju Kota Batam, setelah sampai di Kota Batam lalu anak korban ditinggalkan di kamar Hotel Zia selanjutnya tidak lama kemudian datang pria yang tidak dikenal oleh anak korban, kemudian pria yang tidak dikenal tersebut melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga alat kemaluan anak korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. di Hotel Aston, pria tersebut masuk ke kamar kembali dan melakukan aksi yang sama;
 - Bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban mendapatkan Handphone OPPO baru darimana dan selanjutnya anak korban bilang kalau anak korban telah mendapatkan handphone hasil menjual dirinya melalui sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa sering meninggalkan anak korban karena saksi sering menemani suami yang bekerja sebagai supir lintas luar kota;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sebagian;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menjual anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ikut ke Kota Batam dan tidak tahu mereka tidur dihotel mana;

Hal 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Saksi Anak korban Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan tidak melanjutkan sekolah;
 - Bahwa awalnya sekira akhir bulan Juni 2025 Terdakwa datang ke rumah anak korban untuk mengambil celana yang anak korban beli dari Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa duduk-duduk di samping rumah nenek yang mana rumah nenek tersebut berada di depan rumah anak korban dan anak korban mengakui belum bisa membayar celana yang dibeli lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jual bae keperwanan kau dapat Rp. 30 juta, ikut aku", dan anak korban jawab "ndak lah kak", lalu Terdakwa mengatakan "iyolah kalo butuh apo-apo kau chat aku bae", dan anak korban jawab "iyo";
 - Bahwa sekira awal bulan Juli 2025 anak korban bertengkar dengan orang tua anak korban yang bernama saksi Ana Tartila, kemudian anak korban menghubungi Terdakwa mengatakan "kak, kami mau tawaran kakak kemarin", dan dijawab Terdakwa "ya udah besok kito ketemu kakaknyo" dan anak korban jawab "iyo kak", anak korban dan kenal Terdakwa sejak kecil karena bertetangga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB. anak korban bersama Terdakwa menggunakan motor Terdakwa pergi ke daerah Kasang Kec. Jambi Timur untuk menemui sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah bertemu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada anak korban "kau yakin dak, kalo yakin dak usah kasih tau siapa-siapa, kalo kau kasih tau siapa-siapa bakal tau akibatnyo" dan anak korban mengangguk kemudian NIA mengatakan "ya udah, balek lah besok kito ngecek keperawanan di bidan" dan anak korban jawab "iyo kak", lalu anak korban bersama Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 11 Juli 2025 sekitar pagi hari Terdakwa menghubungi anak korban mengatakan "kau siap-siap lah, kau ke rumah putra biak kito ke rumah nia" selanjutnya anak korban, Terdakwa dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bersama-sama pergi ke bidan

Hal 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



yang beralamat di Kasang Pudak Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah sampai di tempat bidan tersebut, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara dengan bidan lalu anak korban disuruh bidan masuk ke dalam ruangan dan pada saat di dalam ruangan, bidan menyuruh anak korban untuk membuka celana, selanjutnya vagina anak korban diperiksa sekitar 5 menit, setelah selesai pengecekan anak korban disuruh keluar kemudian anak korban melihat sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam ruangan tersebut sedang berbicara dengan bidan, lalu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dan bersama-sama pergi meninggalkan tempat bidan, selanjutnya anak korban bersama Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB. anak korban dan Terdakwa pergi ke rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), ketika dalam perjalanan Terdakwa berkata "ini berangkatnyo ke batam", lalu anak korban menjawab "jauh nian kak, kakak ikut kan" lalu Terdakwa berkata "iyo", dan anak korban menjawab "iyolah", setelah sampai di rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "tunggu ya sebentar, kakak lagi besiap-siap", selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman cowok sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Effendi Gunawan pergi menuju Bandara Sultan Thaha Jambi dengan tujuan ke kota Batam, saat itu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "kalau ketahuan, bilang be ke jakarta, ikut kakak, sepintar-pintar kaulah jawabnyo", lalu anak korban menjawab "iyo kak", setelah itu anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Effendi Gunawan berangkat ke Kota Batam;

Hal 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kota Batam sekira pukul 17.00 WIB semua menuju ke Hotel Zia, setelah sampai di Hotel lalu anak korban disuruh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mandi, sambil mengatakan “kakak ninggalin hp, kagek kalau koko nelpn bukain pintu”, lalu anak korban jawab “iyo lah kak”, tidak lama Danil alias Koko yang di maksud oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Danil alias Koko membuka pakaian anak korban hingga bugil dan Danil alias Koko membuka bajunya, lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan bersama anak korban, setelah selesai anak korban disuruh Danil alias Koko untuk bilas dan Danil alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar dan menyuruh anak korban untuk minum obat dan makan, setelah itu anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan pergi menuju ke Hotel Aston di Kota Batam, setelah itu pergi jalan-jalan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. anak korban dibangunkan oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “dek bangun boss nak datang”, lalu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan pergi meninggalkan kamar, tidak lama Danil alias Koko datang masuk ke kamar Hotel Aston tempat anak korban menginap, lalu Danil alias Koko membuka pakaian anak korban dan Danil alias Koko membuka pakaiannya kemudian melakukan persetubuhan, setelah selesai Danil alias Koko menyuruh anak korban untuk membilas badan dan Danil alias Koko pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan masuk ke kamar Hotel, lalu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh anak korban untuk minum obat, kemudian anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan pergi jalan-jalan;

Hal 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 11.00 WIB. anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan pergi jalan-jalan di Kota Batam dan anak korban dibelikan HP Merk OPPO seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selama 2 (dua) hari jalan-jalan di Kota Batam sampai tanggal 16 Juli 2025;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB. anak korban, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Effendi Gunawan pulang ke Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai, setelah itu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "telponlah Okta", lalu anak korban menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput;
- Bahaw pada saat itu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA anak korban dan memberi uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa untuk menjemput anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa pergi ke depan Lorong Jahit yang telah ditunggu saksi Putra Defriansyah Putri dan bersama-sama pulang ke rumah anak korban, namun di perjalanan Terdakwa bertanya mengatakan "kau dikasih duit berapa" dan anak korban jawab "cuma 3 juta", Terdakwa menjawab mengatakan "iyo poh" dan anak korban jawab "iyo kak", selang beberapa hari Terdakwa menghubungi anak korban mengatakan "kau kerumah putra lah, biar aku belikan tespek samo nanas biak kau dak hamil", dan anak korban jawab "dak biso kak, kami dirumah kami", sejak saat itu anak korban tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB. anak korban menghubungi sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan

Hal 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



“kak sisa yang kakak bilang kemarin mano” dan dibalas oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 “kirim nomor dana adek”, lalu anak korban memberikan Nomor DANA kepada sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA anak korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Danil alias Koko tidak ada memakai kondom atau pengaman;
- Bahwa uang yang anak korban dapat hanya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhubungan badan kemaluan anak korban sakit;
- Bahwa anak korban cekcok dengan ibu karena mengetahui kalau anak korban memiliki handphone baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sebagian;

Bahwa Terdakwa tidak merasa telah menjual anak korban;

- 3 Saksi Parilawati Binti R.Syarif (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban dikarenakan cucu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB. saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban datang kerumah saksi, lalu saksi Ana Tartila bertanya kepada anak korban mengatakan “wa perginyo kemano, duitnyo dari siapa, hp nyo dari mano”, namun saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian saksi Ana Tartila berkata kepada saksi “coba bawa masuk ke kamar nazwa nyo”, lalu saksi membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi berkata kepada anak korban sebanyak 2 kali mengatakan “jawab jujur dapat hp

Hal 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



dari mano nak” namun anak korban tetap diam dan tidak menjawab, lalu saksi berkata “jawablah nak, oma tidak marah”, kemudian anak korban bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi bertanya “kenal nia dari mano nak”, kemudian anak korban menjawab “dari okta” dan saksi bertanya kembali mengatakan “kenal okta dari mano”, kemudian anak korban menjawab “DARI IG” selanjutnya saksi menyuruh anak korban untuk membuka IG tersebut namun setelah di cek akun IG nya Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi dan anak korban keluar kamar dan menemui saksi Ana Tartila, kemudian saksi berkata kepada Ana Tartila “na dak usah marah-marah, ini dio sudah ngomong, di jual dengan nia kenalannyo melalui Okta”, setelah mendengar cerita tersebut saksi Ana Tartila merasa shok dan pulang sendirian namun anak korban di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya anak korban ditanya oleh saksi tidak mau menjawab;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak korban memiliki Handpone Oppo dan uang;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama karena bertetangga;
- Bahwa anak korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak korban mengakui telah dijual Terdakwa bersama-sama sdri. Nursima Kurnia alias Nia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak korban dijual;
- Bahwa anak korban tinggal bersama saksi Ana Tartila (ibunya) sehingga dengan saksi jarang ketemu;
- Bahwa anak korban mempunyai ayah sambung;
- Bahwa anak korban sering bertengkar dengan ibunya dan masalah apa yang dipertengarkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apabila di rumah saksi sikap anak korban sering menggunakan atau meminjam Handphone milik saksi di rumah;
- Bahwa menurut cerita anak korban ada dibawa oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke klinik untuk melakukan atau pemeriksaan keperawannya;

Hal 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



- Bahwa memang ada keluarga Terdakwa ada yang datang untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kejadian persetubuhannya di Batam dan kapan pergi maupun pulang saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sebagian;

4 Saksi Sri Oktaviyani Binti Suparto (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ana Tartila;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto anak korban saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Okta Diana Fitri alis Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal dan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memiliki usaha praktek kebidanan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini Dimana Alamat tempat prakteknya di Jl. Taruma Negara RT. 016 No. 11 Kel Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa ditempat saksi ada menerima pasien berupa :
 - Pelayanan KB;
 - Pemeriksaan ANC (Pemeriksaan Hamil);
 - Pelayanan Persalinan;
 - Imunisasi bayi atau caten;
 - Kesehatan reproduksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. di tempat praktek saksi tidak pernah menerima pasien atas nama anak korban untuk melakukan pengecekan keperawanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keperawanan terhadap anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi Putra Desfriansyah Putri Binti Yasin Galip (Alm), keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah pacar saksi namun terhadap sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WIB. saksi diajak Terdakwa menjemput anak korban di Lorong Jahit di depan Hotel Aston Simpang Pulai Kota Jambi, saksi menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Lorong Jahit tersebut tidak berapa

Hal 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



lama Terdakwa dan anak korban keluar dari Lorong Jahit menggunakan sepeda motor, lalu saksi berboncengan bertiga dengan anak korban dan Terdakwa menuju daerah Marene, kemudian anak korban meminta menurunkannya dipinggir jalan, setelah saksi menurunkan anak korban, saksi kembali ke rumah bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya perbuatan tersebut, saksi hanya menjemput anak korban bersama Terdakwa di Lorong Jahit depan Hotel Aston Simpang Pulai Jambi.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah anak korban namun siapa pelakunya tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

6 Saksi Effendi Gunawan Alias Fendi bin Herman, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira tahun 2022 di rumah di Kota Jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di daerah Lorong Jahit Simpang Pulai Kota Jambi pada bulan Juli 2025 pada saat itu saksi melihat Terdakwa di daerah Lorong Jahit Simpang Pulai Kota Jambi di rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Lorong Jahit Simpang Pulai Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB. saksi melihat Terdakwa bersama anak korban dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi, setelah itu Terdakwa pulang sendirian namun anak korban tinggal di rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 13.30 WIB. saksi bersama sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB. naik pesawat menuju Kota Batam yang awalnya sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada saksi kalau mau jalan-jalan sambil belanja di Kota Batam namun setelah saksi mau pergi ke Bandara Sultan Thaha ternyata anak korban ikut juga ke Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB. sampai di Kota Batam, lalu saksi bersama sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak

Hal 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



korban pergi menuju ke Hotel Aston, setelah sampai di Hotel saksi mengajak sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk makan, namun sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengantar dan anak korban ke kamar hotel dan saksi menunggu di Lobby Hotel

- Bahwa tidak lama sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendirian menemui saksi di Lobby Hotel dan anak korban tinggal di dalam kamar Hotel, lalu saksi dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi makan di dekat Hotel Aston, setelah itu pulang ke Hotel Aston dan langsung masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu ada anak korban sendirian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. saksi dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi keluar dari kamar Hotel namun anak korban tinggal di kamar sendirian;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB. saksi dan sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan melihat anak korban sendirian di dalam kamar, kemudian saksi bersama sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban pergi belanja dan jalan-jalan di Kota Batam dan selama itu juga saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Danil alias Koko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB. saksi bersama sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban pulang dari Kota Batam menuju Kota Jambi, setelah sampai di Kota Jambi dan bersama-sama menuju ke rumah sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Lorong Jahit daerah Simpang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak korban telah dijual oleh sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 ketika sdri. Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

- 7 Saksi Nursima Kurnia Alias Nia Alias Kak Nia Binti Usman Adhas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seorang perempuan menelepon saksi mengaku Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal dan menanyakan kepada saksi "KAKAK NYARI YANG PERAWAN YO, ADO NI KAK" dan saksi katakan "OKTA TAHU DARI MANA INFO ITU, SAKSI DAK NYARI CUMA KEMARIN ADA CERITO KE ORANG SALON BAHWA BOS AKU NYARI YANG PERAWAN", dijawab Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal "DAPAT INFO DARI ORANG SALON GEMBIRA KALO KAKAK NYARI YANG PERAWAN", dan saksi tanya "APA BENAR" dan dijawab Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal "BENAR", kemudian saksi jawab mengatakan "NANTI YA, SAKSI LAGI KERJA, LALU TELEPON SAKSI TUTUP", beberapa hari kemudian OKTA menghubungi saksi menanyakan hal tersebut dan saksi katakan "NANTI YA TA, KAKAK TANYA BOS DULU";
- Bahwa saksi, Terdakwa dan anak korban pergi ke Bidan di daerah Kasang Kota Jambi;
- Bahwa bidan menyampaikan kepada saksi bahwa anak korban masih perawan, setelah itu saksi menghubungi Danil alias Koko, dijawab Danil alias Koko mengatakan "APA NIA", dan saksi jawab "INI KATA BIDAN MASIH PERAWAN BOS", lalu dijawab Danil alias Koko "BENAR DAK" dan saksi jawab "INI SUDAH BIDAN LANGSUNG YANG NGOMONG", kemudian Danil alias Koko jawab mengatakan "YA UDAH KAU CEK LAH TIKET YANG LANGSUNG KE BATAM" kemudian saksi jawab "OKE BOS", lalu saksi memberi informasi kepada Danil alias Koko bahwa ada penerbangan hari minggu dan 1 hari sebelum berangkat Danil alias Koko mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat dan membayar Hotel di Batam, selanjutnya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, saksi bersama anak korban dan Pendi menggunakan pesawat menuju ke kota Batam;
- Bahwa saksi ada membeli handphone dan baju kepada anak korban hingga tersisa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi transfer ke nomor anak korban dan Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mentransfer kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yang pertama ditransfer pakai aplikasi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulan Juli 2025 ketika saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia dan anak korban balik dari

Hal 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, yang kedua sekira bulan Agustus 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman;

- Bahwa setelah kembali dari Batam saksi tidak bertemu dengan anak korban namun anak korban ada menghubungi saksi mengatakan "KAK INI AKU NAZWA, AKU BOLEH DAK MINTA SISA UANG KU KEMARIN, 100 BAE KAK AKU MAU NEBUS HP AKU", kemudian saksi katakan "SAKSI KIRIM UANG 100 RIBU KE NOMOR DANA NAZWA YA" dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada saat di persidangan saksi tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi ditemui oleh Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal dan selang lupa kapan waktunya dan Terdakwa ada menemui atau memperkenalkan anak korban kepada saksi untuk dicarikan cowok;
- Bahwa saksi membawa anak korban dari Jambi ke Batam menggunakan pesawat bersama dengan pacar saksi bernama Effendi Gunawan Alias Fendi;
- Bahwa cowok yang akan dikenalkan kepada anak korban berumur 35 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak korban ke Bidan;
- Bahwa saksi membawa anak korban ke Batam untuk membantu membawa belanjaan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Daniel H Simbolon, M.KED (OG)., Sp. OG, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai :
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di RS. Bhayangkara Jambi, pekerjaan Ahli sebagai KASUBID YANMEDDOKPOL Rumkit Bhayangkara;
 - Bahwa Ahli tidak ada mempunyai sertifikat namun Ahli merupakan dokter spesialis obstetri dan gynecologi;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan anak korban di mana saksi kenal anak korban tersebut pada saat anak korban melakukan pemeriksaan visum;

Hal 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekira pukul 14.55 WIB. di RS. Bhayangkara Jambi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban yaitu berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor : B/100/VIII/2025/SPKT, tanggal 1 Agustus 2025;
- Bahwa, Hasil visum terhadap anak korban sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

1. Keadaan umum
2. Tingkat kesadaran : Baik
3. Tekanan Darah : -
4. Denyut Nadi : 96x/menit
5. Temperatur : 36,5 C
6. Pernafasan : Dalam batas normal
7. Deskripsi luka sebagai berikut : -

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Daniel H. Simbolong, Sp.OG pada tanggal 01-08-2025 pukul 16.15. WIB.;

Inspeksi : Tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar;

C. Pemeriksaan penunjang : Tidak Ada;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum yang saksi lakukan terhadap anak korban I dapat saksi simpulkan yaitu didapatkan Hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa cara saksi melakukannya pasien dibaringkan di meja gynecologi dengan posisi litotomi kemudian tangan saksi menggunakan handscoon, mengambil dua kasa steril kemudian memegang kedua bibir kemaluan luar lalu dijinjing, evaluasi selaput dara sesuai dengan arah jarum jam;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

2. Asi Noprini, S.Psi Binti H. Anasrullah, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tupoksi Ahli adalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah kekerasan dalam rumah tangga dan

Hal 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



perlindungan perempuan dan anak dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah:

- Pada tahun 2009 Ahli mengikuti pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di BAPELKES;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 Ahli mengikuti pelatihan di Cisarua Bogor (P2TP2A);
- Pada tanggal 08 November 2011 Ahli mengikuti pelatihan di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Pada tahun 2012 Ahli mengikuti pelatihan pendampingan korban KDRT di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Pada tanggal 17 Maret 2014 Ahli sebagai TOT Korban KDRT;
- Pada tanggal 5-16 Oktober Ahli mengikuti pelatihan mediasi selama 40 Jam dan dinyatakan lulus dalam ujian tertulis dan simulasi;
- Pada tanggal 16-20 September 2019 Ahli mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus bagi Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Perlindungan Anak;
- Bahwa Ahli kenal dengan anak korban yang mana Ahli kenal dengan anak korban tersebut setelah melakukan pemeriksaan psikologi korban dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi/konseling terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB. dan pemeriksaan kedua pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di Kantor UPTD PPA Provinsi Jambi;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan psikologi/konseling terhadap anak korban yaitu berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor : B/512/VIII/RES.1.24./2025/Ditreskimum, tanggal 02 Agustus 2025 perihal Permohonan pemeriksaan dan pendampingan psikologi anak korban;
- Bahwa, berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa anak korban menjelaskan telah menjadi korban perdagangan orang;
- Bahwa hasil psikologi terhadap anak korban sebagai berikut :
 - Observasi.
Pada saat observasi dan interview pertama anak korban dalam kondisi fisik sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan, anak korban juga menceritakan dari awal kejadian yang dialaminya dengan suara yang cenderung kecil. Selama proses konseling berlangsung anak korban banyak melakukan gerakan tidak berarah seperti memainkan kuku dan mengalihkan

Hal 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



pandangan, sehingga terkesan masih ada yang ditutup-tutupi. Menurut pengakuan ibunya sejak kejadian tersebut anak korban cenderung mudah tersinggung dan sering menangis;

- Anamase.

- Latar Belakang

anak korban adalah anak kedua dari pasangan bapak Afrizal dan ibu Ana Tartila. Saat ini anak korban belum melanjutkan pendidikannya lagi;

- Emosi dan dorongan.

Setelah kejadian yang dialaminya kondisi emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menangis dan cenderung mengurung diri.

- Relasi Sosial dan Heteroseksual;

Setelah kejadian yang dialaminya anak korban dilarang untuk keluar rumah dan anak korban mengaku kesal dengan Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan hasil anamase dan pemeriksaan psikologis secara interview dan observasi anak korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya. Sehingga dampak kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menangis dan cenderung mengurung diri;
- Bahwa, pemeriksaan psikologis yang dilakukan adalah dengan teknik konseling kepada klien langsung dan keluarganya untuk mengurangi trauma yang dialaminya;
- Bahwa anak korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya. Sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menangis dan cenderung mengurung diri;
- Bahwa anak korban harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua, agar dapat mengatasi trauma yang dialaminya;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut : Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/10/VII/2025/Rumkit tanggal 01 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh dr. Daniel. H Simbolon,

Hal 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG“ Dengan kesimpulan “Infeksi : tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar”

Kesimpulan : *Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun, didapat Hymen / selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ana Tartila dan anak korban karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas;
- Bahwa sekira bulan Juni 2025 Terdakwa pergi ke rumah anak korban untuk menagih hutang jual celana, namun korban belum memiliki uang, Terdakwa dengan perasaan kesal mengatakan “DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE” dan anak korban menjawab “DAK LAH KAK” dan Terdakwa mengatakan lagi “KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira bulan Juli 2025 anak korban menghubungi Terdakwa lewat IG mengatakan “KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK” dan Terdakwa jawab “MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA” dan dijawab anak korban “IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK” dan Terdakwa berkata “TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM” lalu dijawab anak korban “IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS” kemudian Terdakwa berkata lagi “OK NANTI AKU KABARI”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “KAK ADA YANG MAU NI KAK”, Terdakwa kenal dengan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) di salon dikarenakan Terdakwa bekerja di salon dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering ke salon dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya mengatakan “MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN”, lalu Terdakwa langsung menghubungi anak korban bertanya mengatakan

Hal 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KAU MASIH PERAWAN YA WA”, dijawab anak korban “MASIH KAK”, Terdakwa menegaskan lagi “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban berkata “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO” lalu Terdakwa berkata “IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU”;

- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO” dan dijawab saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) “IYO LAH, AGEK KAKAK KABARI LAGI KALO BOS UDAH BALES WA KAKAK”;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari anak korban menghubungi Terdakwa menanyakan kepastiannya dengan mengatakan “JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH”, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepastiannya karena anak korban selalu menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa bertanya “KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO”, lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab mengatakan “JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengabari anak korban mengatakan “JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH” dan dijawab anak korban “IYO”, Keesokan harinya Terdakwa menjemput anak korban dan membawanya ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek keperawanan, karena saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) ragu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa anak korban ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban masih perawan atau tidak, sebelumnya Terdakwa membawa anak korban janji bertemu di warung seblak untuk dibawa ke Bidan dilakukan cek;
- Bahwa saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan “BENAR NAK CARI COWOK” dan anak korban bilang “IYOK KARENA KAMI BUTUH DUIT” kemudian Terdakwa dan anak korban pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari saksi

Hal 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Batam;

- Bahwa pada hari Minggu bulan Juli 2025 Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Batam, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak ikut serta berangkat ke Batam;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa dihubungi oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput anak korban di rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa tidak pernah dihubungi anak korban selama berada di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia dari hasil jasa/pekerjaannya menawarkan anak korban kepada tamu atau yang disebut nama Danil alias Koko tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang transferan dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yang pertama ditransfer pakai aplikasi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulan Juli 2025 ketika saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia dan anak korban balik dari Kota Batam, yang kedua sekira bulan Agustus 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur anak korban karena Terdakwa jarang bermain dengan anak korban saat setelah kejadian baru tahu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan berapa usia dari orang yang akan dijadikan cowok (pacar) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa anak korban ke Bandara Sultan Thaha Jambi;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan anak korban, kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

- 1 Saksi Cahaya Meilisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama di karenakan saksi sering main bareng dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di bawah pohon Terdakwa ada menagih hutang kepada anak korban dalam pembelian celana dengan harga Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menagih hutang kepada anak korban saksi berada ditempat tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa anak korban belum ada untuk mengembalikan uang dan berupaya untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ke rumah anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban ke Batam setelah kejadian dan siapa yang membawanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi cuma satu kali bertemu anak korban;
- Bahwa menurut keterangan temannya anak korban yang juga teman saksi yang mana anak korban sering main dengan anak punk dan ke Hotel yang berada di daerah Pasar Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau anak korban ke hotel dari temannya dan saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol akrab dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban punya pacar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa akan menjual anak korban;
- Bahwa menurut saksi, kalau anak korban dibilang bocor;
- Bahwa saksi sering lewat di depan hotel dan setiap hari ketemu dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur dari anak korban namun saksi tahu kalau anak korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi setelah tahu ternyata umur anak korban lebih muda dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan bermain ke rumah anak korban apabila bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ngobrol sama anak korban terakhir sebelum Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa mencari tahu kalau anak korban kelakuannya tidak benar pada saat Terdakwa sudah dipenjara;
- Bahwa semua keterangan saksi hanya berdasarkan keterangan yang didapat dari orang lain bukan yang saksi lihat sendiri;

Hal 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi Melisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban 6 bulan yang lalu pada saat menonton kuda lumping dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kak jadi dak" dan saksi tidak tahu apa maksud perkataan dari anak korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ucapan atau penawaran dari Terdakwa kepada anak korban untuk menjual;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di Batam anak korban diapakan;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban pada akhir tahun 2025 bersama Terdakwa pada saat menonton kuda lumping;
- Bahwa saksi baru mengetahui anak korban pergi ke Batam;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau anak korban ke hotel dari temannya dan saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol akrab dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak korban mempunyai pacar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
- 2) 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna merah marun;
- 4) 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
- 7) 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ana Tartila dan anak korban karena bertetangga sejak kecil dengan mereka;

Hal 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak 7 (tujuh) bulan;
- 3) Bahwa sekira bulan Juni 2025 Terdakwa pergi ke rumah anak korban untuk menagih hutang, namun korban belum memiliki uang, anak korban meminta untuk dicarikan cowok yang berduit kepada Terdakwa, dengan perasaan kesal Terdakwa mengatakan "DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE" dan anak korban menjawab "DAK LAH KAK" dan Terdakwa mengatakan lagi "KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA", kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- 4) Bahwa sekira bulan Juli 2025 anak korban menghubungi Terdakwa lewat IG mengatakan "KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK" dan Terdakwa jawab "MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA" dan dijawab anak korban "IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK" dan Terdakwa berkata "TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM" lalu dijawab anak korban "IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS" kemudian Terdakwa berkata lagi "OK NANTI AKU KABARI";
- 5) Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) di salon dikarenakan Terdakwa bekerja di salon dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering ke salon;
- 6) Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "KAK ADA YANG MAU NI KAK", dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bertanya mengatakan "MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN", lalu Terdakwa langsung menghubungi anak korban bertanya mengatakan "KAU MASIH PERAWAN YA WA", dijawab anak korban "MASIH KAK", Terdakwa menegaskan lagi "YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR", dan anak korban berkata "IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO" lalu Terdakwa berkata "IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU", kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO" dan dijawab saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



"IYO LAH, AGEK KAKAK KABARI LAGI KALO BOS UDAH BALES WA KAKAK";

- 7) Bahwa jarak 3 (tiga) hari anak korban menghubungi Terdakwa menanyakan kepastiannya dengan mengatakan "JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH", selanjutnya 2 minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepastiannya karena anak korban selalu menanyakannya. Terdakwa bertanya "KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO", lalu saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab mengatakan "JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK", setelah itu Terdakwa langsung mengabari anak korban mengatakan "JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH" dan dijawab anak korban "IYO";
- 8) Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjemput anak korban dan membawanya ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek keperawanan, karena saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) ragu akhirnya Terdakwa dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa anak korban ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban masih perawan atau tidak;
- 9) Bahwa kemudian Terdakwa dan anak korban pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Batam, selanjutnya jarak beberapa hari tepatnya pada hari Minggu bulan Juli 2025 Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Batam, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak ikut pergi berangkat ke Batam;
- 10) Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa dihubungi oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput anak korban di rumah Sdri. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 11) Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi anak korban selama berada di Batam, setibanya di rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti

Hal 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa disuruh masuk dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari KOKO;
- 12) Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan pembayaran pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;
 - 13) Bahwa Terdakwa bersama saksi Putra menjemput dan membawa pulang anak korban namun anak korban meminta kepada saksi Putra untuk diantar kerumah kawannya dan anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 14) Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yang pertama ditransfer pakai aplikasi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulan Juli 2025 ketika saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia dan anak korban balik dari Kota Batam, yang kedua sekira bulan Agustus 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari menawarkan anak korban kepada tamu atau yang disebut nama Danil alias Koko tersebut;
 - 16) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur anak korban karena Terdakwa jarang bermain dengan anak korban saat setelah kejadian baru tahu;
 - 17) Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa anak korban ke Bandara Sultan Thaha Jambi;
 - 18) Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan anak korban, kepada saksi sdr. Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia Binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berberbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 jo 20 c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sepanjang orang tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Hal 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal telah bersesuaian dengan identitasnya di dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan Seorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeptretan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau

Hal 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) disebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata"untuk tujuan" sebelum frasa"mengeksplotasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang bertetangga sejak kecil dengan anak korban serta mengenal saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) di salon tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa secara sadar memperkenalkan atau merekrut maupun menawarkan anak korban kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada bulan Juni 2025 ketika Terdakwa datang ke rumah anak korban untuk menagih utang celana yang dibeli oleh anak korban. Oleh karena anak korban belum memiliki uang dan anak korban meminta dicarikan laki-laki yang berduit, Terdakwa dengan perasaan kesal menawarkan dengan mengatakan "*dari pada susah ditagih hutang mending kau jadi LC atau ngelonte, aku punya kenalan nih, kalo kau mau DM bae*". Meskipun anak korban sempat menolak dengan menjawab "*dak lah kak*", Terdakwa kembali meyakinkannya dengan mengatakan "*kalo mau be, kalo masih perawan besak dapetnya*";

Menimbang, bahwa akibat tawaran tersebut, pada bulan Juli 2025 anak korban menghubungi Terdakwa lewat Instagram dengan mengatakan "*kak masih ada dak yang kau bilang tu kak, kalo masih aku mau kak*", yang dijawab oleh Terdakwa "*masih emang kau dak dicariin ya*". Anak korban kemudian menjawab "*idak, aman kak aku udah biasa 4 hari dak balik*". Terdakwa selanjutnya memperjelas lokasi dengan berkata "*tapi ini dak di Jambi Wa, ini di Batam*", yang disetujui anak korban dengan alasan "*iya kak, aku capek kena marah ibu aku terus*". Atas persetujuan tersebut, Terdakwa menjawab "*ok nanti aku kabari*" dan Terdakwa langsung menghubungi saksi Nursima Kurnia alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan *"kak ada yang mau ni kak"*;

Menimbang, bahwa menanggapi tawaran tersebut, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya *"masih perawan nian poh, kagek kaya kemaren"*. Terdakwa kemudian mengonfirmasi kepada anak korban dengan bertanya *"kau masih perawan ya Wa"* (dijawab *"masih kak"*) dan menegaskan kembali *"yakiin, soalnya kau sering mabok-mabok, agek kaya kawan aku dak dibayar"*. Anak korban yang merasa yakin membalas *"iyo, cek la kak kalo dak percayo"*. Terdakwa lalu meminta foto dengan berkata *"iyo lah kirim be foto kau"* dan meneruskan informasi tersebut kepada saksi Nia dengan mengatakan *"masih kak, dio be bilang cek la kalo dak percayo"*. Saksi Nia merespons dengan mengatakan *"iyo lah, agek kakak kabari lagi kalo bos udah bales WA kakak"*;

Menimbang, bahwa setelah tiga hari berlalu, anak korban terus mendesak Terdakwa dengan mengatakan *"jadi dak kak, aku pening ibu aku marah-marah terus, aku dak mau di rumah"*. Dua minggu kemudian, Terdakwa menanyakan kepastian kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata *"kak jadi dak, soalnya Wawa nanyo"*, yang langsung dijawab oleh saksi Nia *"jadi dek, besok bawa be Wawanya untuk di cek"*. Terdakwa segera mengabari anak korban dengan berkata *"jadi Wa, tapi aku dak berani jemput kau di rumah"* dan dijawab *"iyo"*. Keesokan harinya, Terdakwa bersama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa anak korban ke seorang Bidan di daerah Kasang Tanjung Pinang untuk mengecek keperawanannya. Di sela-sela itu, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat bertanya *"benar nak cari cowok"* yang dijawab anak korban *"iyok karena kami butuh duit"*. Setelah dipastikan anak korban masih perawan, Terdakwa membawa anak korban pulang untuk menunggu keberangkatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu di bulan Juli 2025, Terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Batam dan Terdakwa langsung pulang tanpa ikut pergi bersama. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar anak korban ke Bandara Sultan Thaha Jambi dan Terdakwa tidak mengetahui usia pasti anak korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) hari anak korban berada di Batam bersama saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas

Hal 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa tidak pernah dihubungi, barulah setelah itu, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), anak korban dan pacar saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang dari Batam lalu memanggil Terdakwa untuk menjemput anak korban di rumahnya. Setibanya di rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa disuruh masuk rumah dan memberitahukan bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), meskipun Terdakwa tidak mengetahui total uang yang diterima saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran komisi kepada Terdakwa dibayarkan secara bertahap oleh saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pertama melalui transfer aplikasi DANA, yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), anak korban dan pacar saksi Nursima Kurnia alias Nia baru pulang dari Batam, yang kedua sekira bulan Agustus 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dianggap sebagai uang pinjaman. Selain dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa yang menjemput anak korban bersama Saksi Putra juga menerima uang langsung dari anak korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum anak korban meminta diturunkan di rumah temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/10/VII/2025/Rumkit tanggal 01 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh Dr Daniel. H Simbolon, Sp.Og“ Dengan kesimpulan “Inspeksi : tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar” Kesimpulan : *pada pemeriksaan seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun, didapat Hymen / selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa secara sadar telah memanfaatkan posisi rentan anak korban yang sedang kesulitan finansial dan sedang terlibat masalah keluarga dengan ibu kandungnya, dengan menawarkan menjual keperawanannya untuk mengatasi permasalahan finansial yang dihadapi anak korban. Meskipun ajakan Terdakwa

Hal 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



berupa tawaran yang tidak memaksa, namun di usia anak korban yang masih 15 (lima belas) tahun, menurut Majelis Hakim, anak korban secara psikologis belum dapat memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri sehingga menyetujui tawaran dari Terdakwa untuk menjual keperawanannya dengan mudah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan defisini posisi rentan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada eksploitasi, karena kelemahan ekonomi, fisik, emosional, atau sosial. Pelaku menyalahgunakan kerentanan ini untuk memaksa, menipu, atau mengendalikan korban, sehingga Kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi target utama dalam kasus-kasus perdagangan manusia;

Menimbang, bahwa berawal dari tawaran Terdakwa, anak korban telah dikenalkan oleh Terdakwa kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah pula dipastikan masih perawan kemudian diberangkatkan dari Kota Jambi ke Kota Batam untuk bertemu dengan pelanggan yang memesan dan ternyata anak korban telah pula disetubuhi oleh pelanggan yang bernama Danil alias koko, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memanfaatkan posisi rentan anak korban dan telah menyebabkan anak korban menjadi tereksplorasi secara seksual oleh sebab itu unsur Ad.2 perbuatan Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur turut serta melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) mensyaratkan adanya 2 (dua) elemen mutlak yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*), yaitu terdapat kehendak atau niat bersama di antara para pelaku untuk mewujudkan suatu delik pidana, di mana para pelaku menyadari sepenuhnya arah dan tujuan dari perbuatan tersebut;
2. Adanya pelaksanaan fisik bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yaitu kehendak bersama tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Para pelaku tidak harus melakukan perbuatan fisik yang sama persis, melainkan terdapat

Hal 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian peran (*rolverdeling*) yang merupakan satu kesatuan tindak pidana, di mana perbuatan yang satu merupakan pelengkap bagi perbuatan yang lain dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian dan syarat-syarat tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait elemen kerja sama yang disadari, antara Terdakwa dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah terdapat kesepakatan jahat dan niat (*mens rea*) yang sama. Terdakwa sejak awal mengetahui dan secara sadar menawarkan anak korban untuk dijual keperawanannya, lalu menghubungi dan memperkenalkan kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui memiliki koneksi ("Bos" atau tamu). Keduanya secara intensif berkomunikasi, memastikan keperawanan anak korban, hingga menyepakati keberangkatan anak korban dari kota Jambi menuju ke kota Batam demi mendapatkan keuntungan finansial;

Menimbang, bahwa terkait elemen pelaksanaan fisik bersama, telah terbukti adanya pembagian peran yang sangat erat dan terencana antara Terdakwa dan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa berperan aktif di hulu sebagai pihak yang memperkenalkan, membujuk, merekrut, meminta foto, dan mengantarkan anak korban ke rumah saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sementara itu, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan di hilir sebagai pihak yang memastikan keperawanan korban ke Bidan, membawa korban dari kota Jambi menuju ke kota Batam, serta memfasilitasi pertemuan anak korban dengan pemesan (Danil alias Koko) di kamar hotel;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan perbuatan saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya perekrutan dan bujukan dari Terdakwa, saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak akan mendapatkan anak korban untuk ditawarkan. Sebaliknya, tanpa adanya koneksi dan fasilitas dari saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah), niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari menjual anak korban tidak akan terealisasi;

Hal 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerja sama tersebut semakin terbukti dengan adanya pembagian hasil kejahatan, di mana saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerima uang dari sdr.Danil alias Koko, kemudian mentransfer imbalan atau komisi kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bukanlah sekadar perbuatan membantu (*medeplichtigheid*), melainkan telah masuk dalam kualifikasi sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), karena keterlibatan Terdakwa sangat penting dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.3 "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah turut serta melakukan tindak pidana, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena unsur ad.2 bersifat alternatif, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang lebih tepat yakni melakukan perbuatan Perekrutan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Hal 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Advokatnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis dan adanya permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan Pedoman Pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mendasari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, Majelis Hakim sudah sepatutnya menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana fakta-fakta yuridis di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah membuat anak korban menjual keperawananannya dan memberikan akses kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dalam perkara ini merupakan mucikari yang menjual perempuan, dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Namun di lain sisi jika melihat sikap dan tindakan Terdakwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan Terdakwa masih tergolong masih berusia muda agar untuk kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka mengenai pemidanaan Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada saat putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal sebagaimana tersebut dalam penutup putusan ini, dan apabila memperhatikan asas hukum yang diamanatkan dalam Pasal 618 KUHP Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat KUHP Nasional berlaku maka tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan dipertimbangkan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa serta dilandasi fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat disimpulkan terhadap penyelesaian proses peradilan perkara ini merujuk pada ketentuan pidana KUHP Nasional Jo. UU

Hal 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2026, kecuali apabila pemidanaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal terkait pedoman pemidanaan di bawah ini:

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- c) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa bentuk kesalahan Terdakwa sebagaimana berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan terdapat kehendak dalam diri Terdakwa untuk menyerahkan anak korban kepada saksi Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak terdapat unsur kekhilafan atau paksaan, sehingga perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat dalam diri Terdakwa dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan memang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk terjadi sebagai tujuan (kesengajaan sebagai tujuan);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui (wetens) bahwa Perekrutan, atau penerimaan anak korban dengan posisi rentan dan menghendaki (willens) agar anak korban untuk dijual, sehingga tidak terdapat indikasi adanya tekanan, ancaman, atau keterpaksaan, dengan demikian, sikap batin Terdakwa adalah sengaja dan sadar sepenuhnya atas perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang terbukti adalah bersifat alternatif (penjara atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VII) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pidana yang dijatuhkan secara alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara saksama dan proporsional seluruh aspek yang relevan dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah tepat dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa mampu

Hal 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia Binti Usman Adhas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 361 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
 - 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam;
 - 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia Binti Usman Adhas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026, oleh kami Otto Edwin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh
Diah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

= T.t.d =

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

= T.t.d =

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

= T.t.d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

= T.t.d =

Fendry